

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA — TR

Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene

Pregão Eletrônico — Ata de Registro de Preços

N.º do TR: TR-SMS/BORBA-001/2025

DFD de origem: DFD-SMS/BORBA-001/2025

ETP de referência: ETP-SMS/BORBA-001/2025

Processo: [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC]

Modalidade: Pregão Eletrônico (art. 17, I) — ARP (art. 82)

Critério: Menor Preço por lote (art. 33, I)

Valor Estimado: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

Vigência da ARP: 12 meses, prorrogável (art. 84, § 1.º)

Base Legal: Lei n.º 14.133/2021; Decreto n.º 11.462/2023

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Dados do Documento	
N.º do TR:	TR-SMS/BORBA-001/2025
DFD de origem:	DFD-SMS/BORBA-001/2025
ETP de referência:	ETP-SMS/BORBA-001/2025
N.º do Processo:	[NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC]
Unidade Demandante:	Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Rede de Atenção à Saúde de Borba/AM, mediante Ata de Registro de Preços
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Critério de julgamento:	Menor Preço por lote (art. 33, I)
Valor Estimado Global:	R\$ 2.000.000,00
Vigência da ARP:	12 meses, prorrogável (art. 84, § 1.º)
Número de lotes:	6
Responsável pela elaboração:	[NOME, CARGO, MATRÍCULA]
Data de elaboração:	Borba/AM, 12 de março de 2026

Conteúdo

1	Objeto	4
1.1	Descrição do Objeto	4
1.2	Fundamentação e Referência ao ETP	4
2	Descrição dos Lotes e Itens	4
2.1	Estrutura de Lotes	5
2.2	Especificação Técnica Detalhada dos Itens	5

3	Requisitos da Contratação	12
3.1	Requisitos Técnicos Obrigatórios	12
3.2	Requisitos Logísticos	12
3.3	Requisitos de Sustentabilidade	13
4	Modelo de Execução do Objeto	13
4.1	Instrumento de Contratação	13
4.2	Forma de Fornecimento e Ordens de Fornecimento	13
4.3	Local de Entrega	14
4.4	Prazos de Entrega	14
5	Recebimento e Aceitação	15
5.1	Recebimento Provisório	15
5.2	Recebimento Definitivo	15
6	Modelo de Gestão do Contrato e da ARP	15
6.1	Gestor da ARP	15
6.2	Fiscal Técnico da ARP	16
6.3	Indicadores de Gestão (KPIs)	16
7	CrITÉRIOS de Medição e Pagamento	16
7.1	Faturamento e Nota Fiscal	16
7.2	Prazo e Forma de Pagamento	17
7.3	Glosas e Descontos	17
8	Habilitação	17
8.1	Habilitação Jurídica (art. 66)	17
8.2	Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista (arts. 68 e 69)	17
8.3	Habilitação Técnica (art. 67)	18
8.4	Habilitação Econômico-Financeira (art. 69)	18
8.5	Benefícios para ME/EPP	18
9	CrITÉRIOS de Seleção do Fornecedor e Julgamento	18
9.1	CrITÉrio de Julgamento	18
9.2	Proposta de Preços	19
10	Obrigações do Fornecedor Registrado	19
11	Obrigações do Município (Órgão Gerenciador)	19
12	Sanções Administrativas	20
13	Reajuste e Revisão de Preços	21
13.1	Reajuste Anual	21
13.2	Reequilíbrio Econômico-Financeiro	21
14	Estimativa de Preços de Referência	21
14.1	Metodologia	21
14.2	Resumo do Valor Estimado	22

15 Adequação Orçamentária	22
16 Disposições Finais	23

1. Objeto

art. 6.º, XXIII, “a”, Lei n.º 14.133/2021

O TR deve conter a **descrição do objeto da contratação**, bem como a fundamentação da necessidade, os requisitos da contratação e os critérios de mensuração dos resultados.

1.1 Descrição do Objeto

Aquisição de **materiais de limpeza e higiene** — compreendendo saneantes de uso hospitalar e doméstico, antissépticos, equipamentos de proteção individual (EPI) de limpeza, sacos para acondicionamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) e utensílios de higienização — para abastecimento contínuo da **Rede de Atenção à Saúde do Município de Borba/AM**, composta por 9 Unidades Básicas de Saúde e o Hospital Municipal Vó Mundoca (40 leitos), por meio de **Ata de Registro de Preços (ARP)**, nos termos do art. 82 da Lei n.º 14.133/2021.

1.2 Fundamentação e Referência ao ETP

A necessidade da contratação, a justificativa da solução adotada, o levantamento de mercado, a estimativa de quantidades e o mapeamento de riscos encontram-se documentados no **Estudo Técnico Preliminar ETP-SMS/BORBA-001/2025**, integrante dos autos do processo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC].

2. Descrição dos Lotes e Itens

art. 40, § 1.º, I e II, Lei n.º 14.133/2021

O objeto é dividido em **lotes por afinidade técnica**, sendo vedado o agrupamento artificial que restrinja a competição. Cada lote constitui unidade autônoma para fins de habilitação e julgamento de propostas.

2.1 Estrutura de Lotes

Tabela 1: Estrutura de lotes e valores estimados

Lote	Descrição	Classe	Valor Est. (R\$)	N.º Itens
01	Álcoois e antissépticos topológicos	A	820.000,00	4
02	Saneantes hospitalares (enzimático, glutaraldeído, hipoclorito)	A	480.000,00	3
03	EPI de limpeza e materiais descartáveis	A	300.000,00	3
04	Sacos para resíduos de saúde e comuns	B	180.000,00	2
05	Desinfetantes, sabonetes e complementares	B	120.000,00	3
06	Utensílios de limpeza e consumíveis gerais	C	100.000,00	6
TOTAL GERAL			2.000.000,00	21

2.2 Especificação Técnica Detalhada dos Itens

Tabela 2: Especificação técnica completa dos 21 itens

It.	Descrição	Un.	Qtde. Mensal	Qtde. Anual	Pr. Ref. Unit. (R\$)	Especificação Técnica Mínima
Lote 01 — Álcoois e Antissépticos						
01	Álcool Etílico Hidratado 70% — frasco 500 mL	Fr	1.680	20.160	7,50	Teor alcoólico 69,3–70,5 % v/v; com ou sem glicerina; embalagem PEAD; registro ANVISA; prazo validade $\geq$ 18 meses; tampa dosadora.
02	Álcool Etílico Hidratado 70% — galão 5 L	Gl	168	2.016	36,00	Mesmas especificações do Item 01; embalagem galão PEAD; lacre de segurança.
03	Álcool Isopropílico 70% — frasco 1 L	Fr	25	300	19,00	Grau técnico; pureza $\geq$ 99,5 %; embalagem PEAD; registro ANVISA; uso para superfícies e equipamentos eletrônicos; tampa com vedante.
04	Sabonete Líquido Antisséptico Clorexidina 2% — 1 L	Fr	90	1.080	18,50	Digluconato de clorexidina 2 %; pH 5,0–7,0; registro ANVISA como produto de higiene pessoal grau 2; embalagem com bomba dosadora; prazo validade $\geq$ 24 meses.
Lote 02 — Saneantes Hospitalares						

(continuação)

It.	Descrição	Un.	Qtde. Mensal	Qtde. Anual	Pr. Ref. Unit. (R\$)	Especificação Técnica Mínima
05	Detergente Enzimático Concentrado — frasco 1 L	Fr	30	360	42,94	Formulação multienzimática (protease, amilase, lipase); diluição mínima 1:200; pH neutro (6,5–7,5); registro ANVISA; biodegradável; não corrosivo em instrumentos cirúrgicos; prazo validade $\geq$ 24 meses.
06	Hipoclorito de Sódio 1 % — embalagem 5 L	Fr	280	3.360	5,80	Cloro ativo 0,9–1,1 %; pH 11,0–13,0; registro ANVISA; embalagem opaca PEAD; tampa rosca com lacre; prazo validade $\geq$ 12 meses; FISPQ disponível.
07	Glutaraldeído 2 % Tamponado — frasco 1 L	Fr	12	144	65,00	Concentração 2 % $\pm$ 0,1 %; pH 7,5–8,5; uso como desinfetante de nível alto e esterilizante; registro ANVISA; prazo $\geq$ 24 meses; instrução de preparo de solução ativada.
Lote 03 — EPI de Limpeza e Descartáveis						

(continuação)

It.	Descrição	Un.	Qtde. Mensal	Qtde. Anual	Pr. Ref. Unit. (R\$)	Especificação Técnica Mínima
08	Luva de Procedimento Látex Não Estéril — caixa 100 un. — tam. M	Cx	80	960	38,00	Látex natural; não estéril; ambidestra; tam. M; textura na ponta dos dedos; espessura ≥ 0,10 mm; registro ANVISA; ABNT NBR 13.392; AQL ≤ 1,5.
09	Avental Descartável TNT — caixa 50 un.	Cx	30	360	55,00	TNT gramatura ≥ 30 g/m²; manga longa; fechamento nas costas; tamanho único; cor branca; registro ANVISA; embalagem individual não necessária.
10	Papel Toalha Branco Interfolhado 2 dobras — pacote 1.000 folhas	Pct	36	432	22,00	Celulose virgem ≥ 100 %; 2 dobras; folha 21×22 cm; alvura ≥ 82 ISO; carga ≤ 0,5 g/m²; sem perfume; pacote plástico.
Lote 04 — Sacos para Resíduos						
11	Saco p/ Lixo Infectante Vermelho 100 L — rolo 100 un.	Rl	60	720	95,00	Cor vermelha; PEAD reciclado; espessura ≥ 0,10 mm; capacidade 100 L; símbolo de resíduo infectante impresso; ABNT NBR 9.191; limite ≤ 1 kg de carga.

(continuação)

It.	Descrição	Un.	Qtde. Mensal	Qtde. Anual	Pr. Ref. Unit. (R\$)	Especificação Técnica Mínima
12	Saco p/ Lixo Doméstico Preto 100 L — rolo 100 un.	Rl	40	480	42,00	Cor preta; PEBD/PEAD; espessura $\geq 0,08$ mm; capacidade 100 L; resistência ≥ 8 kgf (norma ABNT NBR 9.191); rolo contínuo.
Lote 05 — Desinfetantes e Complementares						
13	Desinfetante Quaternário de Amônio — embalagem 5 L	Fr	45	540	28,00	Cloreto de benzalcônio ≥ 8 % ou equivalente; pH 7,0–8,5; registro ANVISA; para superfícies fixas hospitalares; fragrância neutra; biodegradável; diluição $\geq 1:80$.
14	Sabão em Pó Multiuso — embalagem 1 kg	Pct	50	600	9,50	Tensoativo aniônico; alvejante óptico; enzimas multiação; poder de limpeza ≥ 90 % (ASTM D-4008); embalagem plástica com tampa hermética.
15	Detergente Líquido Neutro Concentrado — frasco 500 mL	Fr	60	720	3,80	pH 6,5–7,5; concentrado; rendimento ≥ 80 lavagens/frasco; registro ANVISA (se aplicável); biodegradável ≥ 90 %; tampa com vedante de segurança.

(continuação)

It.	Descrição	Un.	Qtde. Mensal	Qtde. Anual	Pr. Ref. Unit. (R\$)	Especificação Técnica Mínima
Lote 06 — Utensílios e Consumíveis Gerais						
16	Água Sanitária — embalagem 2 L	Fr	120	1.440	5,20	Hipoclorito de sódio 2,0–2,5 % de cloro ativo; registro ANVISA; embalagem PEAD opaca; prazo validade $\geq$ 12 meses; FISPQ disponível.
17	Vassoura Nylon Profissional	Un	12	144	18,00	Cerdas nylon 6/66; comprimento cerdas $\geq$ 7 cm; base polipropileno; encaixe rosca $\frac{3}{4}$ "; resistente a saneantes; cabo não incluso.
18	Rodo 60 cm — Cabo Alumínio	Un	10	120	22,00	Borracha dupla face; lâmina 60 cm; cabo alumínio $\emptyset$ 25 mm; rosca universal; comprimento mínimo 1,40 m; resistente a saneantes; borracha $\geq$ 4 mm espessura.
19	Pano de Chão Algodão — 55×75 cm	Un	30	360	7,50	100 % algodão alvejado; trama $\geq$ 32 fios/cm; resistência tração $\geq$ 200 N; lavável; sem corante que manche superfícies.

(continuação)

It.	Descrição	Un.	Qtde. Mensal	Qtde. Anual	Pr. Ref. Unit. (R\$)	Especificação Técnica Mínima
20	Balde Plástico 20 L c/ Alça Metálica	Un	5	60	25,00	Polipropileno alimentício; capacidade 20 L; resistência $\geq$ 40 kg carga; alça metálica com revestimento; resistente a saneantes; escala em relevo.
21	Esponja Dupla Face Verde/Amarela	Un	40	480	3,50	Face abrasiva não metálica (fibra verde); face macia (espuma de poliuretano); dimensões $\geq 110 \times 75 \times 25$ mm; resistente a detergentes; embalagem individual.

Marca e Equivalência

As especificações acima **não indicam marca**. Serão aceitos produtos equivalentes que atendam os parâmetros técnicos mínimos. A comprovação de equivalência é de responsabilidade do licitante, mediante apresentação de laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO ou documentação técnica do fabricante, a ser analisada pelo fiscal técnico do contrato/ARP.

3. Requisitos da Contratação

art. 6.º, XXIII, “d”; art. 40, I, Lei n.º 14.133/2021

O TR deve conter os **requisitos da contratação**, incluindo requisitos técnicos, legais e de sustentabilidade que o contratado deverá cumprir.

3.1 Requisitos Técnicos Obrigatórios

1. **Registro ANVISA**: todos os saneantes dos Lotes 01 a 05 devem possuir registro, notificação ou isenção de registro na ANVISA, vigentes na data da entrega, nos termos da Lei n.º 6.360/1976 e RDC ANVISA n.º 59/2021;
2. **Ficha de Dados de Segurança (FISPQ)**: o fornecedor deverá entregar, juntamente com a primeira remessa de cada produto químico, a FISPQ atualizada, conforme ABNT NBR 14.725;
3. **Prazo de validade mínimo**: os produtos devem ser entregues com prazo de validade residual de **no mínimo 12 meses** contados da data de entrega, salvo especificação diferente no Item 2.2;
4. **Integridade das embalagens**: embalagens violadas, amassadas, com vazamento ou sem rótulo legível serão recusadas no ato do recebimento, sem ônus ao Município;
5. **Rastreabilidade**: os produtos devem apresentar número de lote e data de fabricação impressos na embalagem, permitindo rastreabilidade em caso de recall pela ANVISA.

3.2 Requisitos Logísticos

1. **Preço CIF Borba/AM**: as propostas devem ser apresentadas em preço **CIF Borba** (*Cost, Insurance and Freight* — Custo, Seguro e Frete), incluindo todos os custos de transporte desde a origem até o almoxarifado da SMS, vedada a oferta em preço FOB Manaus ou ex-works;
2. **Logística fluvial**: o fornecedor deve comprovar, na fase de habilitação, capacidade logística para entrega em Borba/AM por via fluvial (trecho Manaus–Borba, Rio Madeira), mediante carta de empresa de navegação ou contrato de fretamento;
3. **Prazos de entrega**: conforme Seção 5 deste TR;
4. **Acondicionamento**: os produtos devem ser entregues em caixas de papelão reforçado ou engradados plásticos, protegidos de umidade e impacto, adequados ao transporte fluvial de longa distância.

3.3 Requisitos de Sustentabilidade

Nos termos do art. 11, IV, da Lei n.º 14.133/2021:

1. **Biodegradabilidade:** para os saneantes dos Lotes 01 a 05, será dada **preferência** a produtos com laudo de biodegradabilidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO (RDC ANVISA n.º 59/2021, art. 6.º);
2. **Embalagens:** preferência por embalagens com menor volume de resíduos, passíveis de reciclagem ou refis;
3. **Logística reversa:** o fornecedor se obriga a recolher embalagens vazias de produtos perigosos (solventes, saneantes ácidos/alcalinos), nos termos do art. 33 da Lei n.º 12.305/2010 (PNRS).

4. Modelo de Execução do Objeto

art. 6.º, XXIII, “e”; art. 40, § 1.º, III, Lei n.º 14.133/2021

O TR deve conter o **modelo de execução do objeto**, descrevendo como o contrato/ARP será executado, os prazos, as condições de entrega e as obrigações das partes.

4.1 Instrumento de Contratação

O fornecimento será formalizado por meio de **Ata de Registro de Preços (ARP)**, nos termos do art. 82 da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto n.º 11.462/2023, com as seguintes características:

Parâmetros da ARP

Vigência:	12 (doze) meses a contar da data de publicação, prorrogável por igual período (art. 84, § 1.º)
Natureza:	Não obriga o Município à aquisição integral (art. 83)
Instrumento:	Ordem de Fornecimento (OF) emitida pelo órgão gerenciador
Quantidades:	Teto máximo por item; sem mínimo garantido ao fornecedor
Adesão (carona):	Vedada sem autorização expressa do órgão gerenciador (art. 86, § 4.º)
Reequilíbrio:	Mediante solicitação fundamentada, com base em índice IPCA/INPC (art. 124)

4.2 Forma de Fornecimento e Ordens de Fornecimento

1. O fornecimento será **parcelado**, mediante emissão de **Ordens de Fornecimento (OF)** ao longo da vigência da ARP;
2. Cada OF especificará os itens, as quantidades, o prazo de entrega e o local de recebimento;

3. As OF serão emitidas com **antecedência mínima de 20 dias** em relação à data prevista de entrega, respeitando os prazos de logística fluvial Manaus–Borba;
4. O intervalo mínimo entre OF para o mesmo item é de **30 dias**, salvo situação de emergência documentada pelo fiscal do contrato;
5. O Município não está obrigado a emitir OF que totalize menos de R\$ 5.000,00 por entrega, para garantir viabilidade econômica do frete fluvial;
6. As quantidades solicitadas em cada OF serão calibradas ao **ciclo hidrológico do Rio Madeira**:
 - Período de cheia (jan–jun): OF com cobertura de 30–45 dias;
 - Período de estiagem (jul–out): OF com cobertura de 45–60 dias (Estoque de Reserva Estratégica);
 - Período de transição (nov–dez): OF com cobertura de 30 dias.

4.3 Local de Entrega

Todos os itens deverão ser entregues no **Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM**, sito à [ENDEREÇO COMPLETO — RUA, N.º, BAIRRO, CEP], Borba/AM, em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, mediante agendamento prévio com o fiscal do contrato.

4.4 Prazos de Entrega

Tabela 3: Prazos máximos de entrega por lote

Lote	Descrição	Prazo Cheia (dias)	Prazo Seca (dias)
01–02	Álcoois, antissépticos e saneantes hospitalares	25	35
03	EPI de limpeza e descartáveis	25	35
04–05	Resíduos, desinfetantes e complementares	30	40
06	Utensílios e consumíveis gerais	30	40

Os prazos são contados em **dias corridos** a partir do **recebimento da Ordem de Fornecimento**. O período de seca do Rio Madeira compreende os meses de julho a outubro de cada ano.

Consequência do Atraso na Entrega

O descumprimento do prazo de entrega sujeita o fornecedor à multa de mora prevista na Seção 10 deste TR, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral da ARP por inexecução parcial, nos termos do art. 137 da Lei n.º 14.133/2021.

5. Recebimento e Aceitação

art. 140, Lei n.º 14.133/2021

O recebimento do objeto observará o disposto no art. 140, com recebimento provisório pelo servidor designado e recebimento definitivo por servidor ou comissão designada pela autoridade competente.

5.1 Recebimento Provisório

O **servidor responsável pelo almoxarifado** realizará o recebimento provisório no ato da entrega, verificando:

1. Conferência quantitativa (quantidade entregue vs. OF emitida);
2. Integridade das embalagens (sem violação, amassamento ou vazamento);
3. Identificação dos produtos (rótulo com nome, lote, fabricação e validade);
4. Prazo de validade residual mínimo exigido (Seção 3.1, item 3);
5. Temperatura de transporte, quando aplicável (álcoois: < 30 °C).

O recebimento provisório será registrado em **Termo de Recebimento Provisório (TRP)**, emitido em até **2 dias úteis** após a entrega.

5.2 Recebimento Definitivo

O **fiscal técnico do contrato** realizará o recebimento definitivo em até **10 dias úteis** após o provisório, mediante:

1. Verificação da conformidade técnica com as especificações do TR;
2. Confirmação do registro ANVISA vigente (consulta ao portal ANVISA em tempo real);
3. Análise da FISPQ (Lotes 01 a 05, primeira entrega e a cada alteração de lote);
4. Aprovação de laudo de equivalência, se aplicável (Seção 2.3, *alertbox*);
5. Emissão do **Termo de Recebimento Definitivo (TRD)** e liberação para pagamento.

Recusa do Objeto

Produtos que não atendam às especificações serão **devolvidos ao fornecedor** mediante Notificação de Não Conformidade (NNC), com prazo de **5 dias úteis** para substituição. A devolução não desobriga o fornecedor do prazo original de entrega, sujeitando-o às penalidades cabíveis.

6. Modelo de Gestão do Contrato e da ARP

art. 6.º, XXIII, “f”; arts. 117–120, Lei n.º 14.133/2021

O TR deve conter o **modelo de gestão do contrato/ARP**, incluindo a designação do gestor e do fiscal e os mecanismos de controle e avaliação da execução.

6.1 Gestor da ARP

A SMS designará formalmente um **Gestor da ARP**, servidor efetivo, com publicação em Diário Oficial, com as seguintes atribuições principais (art. 117, § 1.º):

- Coordenar a emissão das Ordens de Fornecimento;
- Controlar o saldo físico-financeiro da ARP;
- Decidir sobre pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro;
- Propor a prorrogação, rescisão ou revogação da ARP;
- Comunicar ao fornecedor registrado qualquer alteração nas condições da ARP.

6.2 Fiscal Técnico da ARP

A SMS designará um **Fiscal Técnico**, servidor com conhecimento técnico em limpeza hospitalar e/ou logística de insumos, com as seguintes atribuições (art. 117, § 1.º):

- Verificar a conformidade técnica de cada entrega;
- Emitir Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;
- Registrar inconformidades e aplicar Notificações de Não Conformidade;
- Monitorar os KPIs de desempenho (Seção 8);
- Instruir processos de penalidade, quando necessário.

6.3 Indicadores de Gestão (KPIs)

Tabela 4: Indicadores de desempenho da ARP

Indicador	Fórmula	Meta	Frequência
Taxa de Ruptura de Estoque	Dias em falta / Dias do período	< 0,1 %	Mensal
Custo por m ² Higienizado	Custo total / 5.150 m ²	≤ R\$ 8,50/m ²	Trimestral
Aderência ao Ponto de Pedido	OF no prazo / Total de OF	> 95 %	Mensal
Perda por Validade	Valor descartado / Valor adquirido	< 2 %	Semestral
Cobertura do ES	$E_{\text{atual}}/ES_{\text{calc}}$	> 100 %	Quinzenal
Prazo médio de entrega	$\sum (\text{prazo real}) / N \text{ OF}$	≤ prazo contrat.	Mensal

7. Critérios de Medição e Pagamento

art. 6.º, XXIII, “g”; art. 141, Lei n.º 14.133/2021

O TR deve conter os **critérios de medição e pagamento** da parcela correspondente ao fornecimento efetivamente realizado.

7.1 Faturamento e Nota Fiscal

1. O pagamento será realizado por **Ordem de Fornecimento** — cada OF gerará uma nota fiscal correspondente;

2. A **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** deverá conter: número da OF, número da ARP, CNPJ do fornecedor, discriminação dos itens com quantidades, preços unitários e valores totais, e o campo de observações com o número do processo administrativo;
3. A NF-e deverá ser emitida **após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)**, vedado o faturamento de itens ainda não recebidos definitivamente.

7.2 Prazo e Forma de Pagamento

1. O pagamento será realizado em **até 30 dias corridos** contados da apresentação da NF-e ao setor de finanças da SMS, após a emissão do TRD;
2. O pagamento será efetuado por **transferência bancária** (TED/PIX), para conta corrente em nome do fornecedor, previamente cadastrada;
3. São condições **suspensivas** do pagamento:
 - Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND/INSS) válida;
 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) válido;
 - Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais válida;
 - Ausência de penalidade ativa que impeça a contratação.
4. Ocorrendo **atraso no pagamento por culpa do Município**, incidirão sobre o valor devido correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 0,5 % ao mês, conforme art. 141, § 3.º.

7.3 Glosas e Descontos

Serão descontados do pagamento:

- Valores correspondentes a itens devolvidos por não conformidade;
- Multas de mora já aplicadas e não pagas voluntariamente;
- Diferenças de preço em caso de entrega de item em quantidade superior à OF, quando não autorizada previamente pelo gestor.

8. Habilitação

arts. 62 a 70, Lei n.º 14.133/2021

Os requisitos de habilitação devem ser os estritamente **indispensáveis** para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, vedada a imposição de exigências desnecessárias (art. 62, § 1.º).

8.1 Habilitação Jurídica (art. 66)

- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou cartório competente;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira.

8.2 Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista (arts. 68 e 69)

- CNPJ ativo na Receita Federal;

- Certidão Negativa de Débitos Federais (RFB/PGFN);
- Certidão Negativa Estadual e Municipal do domicílio do licitante;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF — Caixa Econômica Federal);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT — TST).

8.3 Habilitação Técnica (art. 67)

1. **Autorização de Funcionamento ANVISA** para distribuição de saneantes (Lotes 01 a 05), nos termos da Lei n.º 6.360/1976 e Portaria SVS n.º 2.814/1998;
2. **Comprovação de logística fluvial**: carta de empresa de navegação habilitada para o trecho Manaus–Borba/AM, ou contrato de fretamento com empresa de transporte fluvial autorizada pela ANTAQ, com prazo compatível com a vigência da ARP;
3. **Atestado de Capacidade Técnica**: atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando fornecimento anterior de material de limpeza e higiene em quantidade equivalente a no mínimo **50 % do quantitativo anual** do respectivo lote (art. 67, I);
4. **Declaração de Amostras**: o licitante primeiro colocado deverá apresentar amostras dos itens de cada lote em que sagrarem-se vencedores, no prazo de **5 dias úteis** após o encerramento da fase de lances, para avaliação técnica pelo fiscal.

8.4 Habilitação Econômico-Financeira (art. 69)

- Capital social ou patrimônio líquido mínimo de **10 % do valor estimado do respectivo lote** (art. 69, I);
- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
- Balanço patrimonial referente ao último exercício social (dispensável para empresas constituídas no mesmo exercício da licitação).

8.5 Benefícios para ME/EPP

Aplicam-se os benefícios dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006:

- **Empate ficto**: propostas de ME/EPP até 5 % superiores à melhor proposta serão consideradas empatadas, com direito de preferência de desempate;
- **Regularização fiscal**: prazo de 5 dias úteis para regularização de eventuais restrições fiscais, após declarada a vencedora.

9. Critérios de Seleção do Fornecedor e Julgamento

art. 6.º, XXIII, “h”; art. 33, I, Lei n.º 14.133/2021

O critério de julgamento é o **menor preço** por lote, nos termos do art. 33, I, sendo este o mais adequado para bens com especificação técnica precisa.

9.1 Critério de Julgamento

- Critério: **Menor Preço Global por Lote**;

- Cada lote é independente para fins de julgamento e habilitação;
- É admitida a participação de um mesmo licitante em mais de um lote;
- Não é admitida a adjudicação parcial dentro do mesmo lote (o vencedor de cada lote fornece todos os itens do lote);
- O preço de referência por item constante da Tabela 2 serve como limite máximo de aceitabilidade para cada item: propostas com preço unitário superior ao valor de referência em mais de **10 %** serão desclassificadas.

9.2 Proposta de Preços

A proposta deverá conter:

1. Preço unitário e total para cada item do lote, em reais, com duas casas decimais;
2. Preços **CIF Borba/AM**, já incluídos todos os custos de frete, seguro, impostos e encargos;
3. Prazo de validade da proposta: mínimo 60 dias;
4. Marca, modelo e fabricante para cada item ofertado;
5. Número(s) de registro ANVISA dos produtos dos Lotes 01 a 05.

10. Obrigações do Fornecedor Registrado

1. Manter, durante toda a vigência da ARP, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
2. Cumprir os prazos de entrega estabelecidos nas Ordens de Fornecimento;
3. Comunicar ao gestor da ARP, com antecedência mínima de **15 dias**, qualquer dificuldade logística que possa comprometer o cumprimento de uma OF;
4. Substituir, às suas expensas, no prazo de **5 dias úteis**, produtos devolvidos por não conformidade;
5. Manter vigentes todos os registros ANVISA dos itens registrados na ARP; em caso de cancelamento, comunicar imediatamente o gestor e providenciar produto substituto equivalente, sujeito a nova análise técnica;
6. Apresentar FISPQ atualizada sempre que houver alteração na formulação dos produtos;
7. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e seguro dos produtos até o almoxarifado da SMS;
8. Permitir e facilitar a realização de **auditoria** nas instalações de armazenagem e distribuição pelo fiscal ou por órgão de controle competente;
9. Não subcontratar o fornecimento sem prévia autorização escrita do gestor;
10. Emitir nota fiscal eletrônica conforme os requisitos da Seção 7.1.

11. Obrigações do Município (Órgão Gerenciador)

1. Emitir as Ordens de Fornecimento com antecedência mínima de 20 dias;
2. Efetuar o pagamento no prazo estipulado, após emissão do TRD;
3. Designar formalmente gestor e fiscal da ARP, com publicação em Diário Oficial, no

- ato da assinatura;
4. Fornecer ao fornecedor todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais;
 5. Notificar formalmente o fornecedor em caso de não conformidade ou atraso, antes de aplicar qualquer sanção;
 6. Manter o almoxarifado da SMS em condições adequadas para o recebimento e armazenagem dos produtos, conforme ABNT NBR 14.725 e NR-32.

12. Sanções Administrativas

arts. 155 a 163, Lei n.º 14.133/2021

As sanções serão aplicadas conforme o art. 156, observado o contraditório e a ampla defesa (art. 157).

Tabela 5: Tabela de sanções administrativas

Infração	Sanção	Parâmetro
Atraso na entrega (por dia)	Multa moratória	0,5 % ao dia sobre o valor da OF, até o 30.º dia
Atraso na entrega > 30 dias	Multa + rescisão	Multa compensatória de 10 % do valor total da ARP (art. 162)
Entrega de produto não conforme	Advertência + multa	Advertência na 1.ª ocorrência; multa de 5 % da OF nas ocorrências seguintes
Não substituição do produto devolvido no prazo	Multa	2 % ao dia sobre o valor do item, até o 5.º dia útil
Entrega de produto sem registro ANVISA	Rescisão imediata + multa compensatória	10 % do valor total da ARP; comunicação à ANVISA
Reincidência em qualquer infração	Impedimento de licitar e contratar	Até 3 anos, nos termos do art. 156, III

Defesa Prévia

Antes de aplicada qualquer penalidade, será garantido ao fornecedor **prazo de 10 dias úteis para apresentação de defesa** (art. 157). O não exercício do direito de defesa no prazo implicará preclusão.

13. Reajuste e Revisão de Preços

art. 92, I; art. 124, I, Lei n.º 14.133/2021

Os preços registrados na ARP são passíveis de revisão (*reequilíbrio econômico-financeiro*) e de reajuste periódico, conforme condições estabelecidas.

13.1 Reajuste Anual

- Os preços serão reajustados anualmente com base no **IPCA acumulado** nos últimos 12 meses, a contar da data do orçamento de referência da pesquisa de preços;
- O reajuste será processado de ofício pelo gestor, sem necessidade de requerimento do fornecedor;
- Somente incidirá para ARP prorrogada além de 12 meses.

13.2 Reequilíbrio Econômico-Financeiro

- O fornecedor poderá solicitar revisão de preços mediante fato imprevisível e extraordinário que altere o equilíbrio da equação econômico-financeira, nos termos do art. 124, I (*áreas econômicas extraordinárias*);
- A solicitação deverá ser fundamentada com documentação comprobatória (notas fiscais de insumos, índices setoriais, etc.);
- O gestor terá **30 dias** para analisar e decidir o pedido;
- Em caso de recusa, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro, sem penalidade, nos termos do art. 84, § 2.º.

14. Estimativa de Preços de Referência**art. 23; art. 40, § 2.º, I, Lei n.º 14.133/2021**

A estimativa de preços de referência foi obtida por pesquisa de mercado, conforme a IN SEGES/MGI n.º 65/2021.

14.1 Metodologia

1. **Painel de Preços** (SEGES/MGI) — compras homologadas nos últimos 12 meses para itens idênticos ou similares;
2. **BPS — Banco de Preços em Saúde** (Ministério da Saúde) — para itens de uso hospitalar;
3. **3 cotações diretas** junto a distribuidores atacadistas de Manaus;
4. **Contratos anteriores** da SMS Borba (2022–2024).

O valor de referência de cada item corresponde à **média aritmética** das fontes acima, **majorado em 13 %** a título de frete fluvial Manaus–Borba e perdas de transporte (custo CIF), conforme memória de cálculo juntada ao processo.

14.2 Resumo do Valor Estimado

Tabela 6: Valor estimado global por lote (CIF Borba/AM)

Lote	Descrição	Valor Est. 12 meses (R\$)	% do Total
01	Álcoois e antissépticos topológicos	820.000,00	41,0 %
02	Saneantes hospitalares	480.000,00	24,0 %
03	EPI de limpeza e descartáveis	300.000,00	15,0 %
04	Sacos para resíduos	180.000,00	9,0 %
05	Desinfetantes, sabonetes e complementares	120.000,00	6,0 %
06	Utensílios de limpeza e consumíveis	100.000,00	5,0 %
TOTAL GERAL (CIF Borba/AM)		2.000.000,00	100 %

Sigilosidade do Orçamento Referencial

O detalhamento dos preços unitários de referência por item **não será publicado no edital**, nos termos do art. 24 da Lei n.º 14.133/2021. O valor global estimado por lote será divulgado. O orçamento detalhado integra o processo como documento de acesso restrito até o encerramento da fase de lances.

15. Adequação Orçamentária

art. 40, § 1.º, IV; art. 11, IV, Lei n.º 14.133/2021

Adequação Orçamentária

[CÓDIGO UO] — Fundo Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	
[CÓDIGO PROGRAMA]	
Programa de Trabalho:	
[CÓDIGO AÇÃO] — Manutenção da Rede de Atenção à Saúde	
Ação:	
33.90.30 — Material de Consumo	
Natureza da Despesa:	
[FONTE — Rec. Próprio / FMS / SUS]	
Fonte de Recurso:	
R\$ 2.000.000,00 (confirmada em [DATA])	
Dotação Disponível:	

A despesa relativa ao fornecimento parcelado via ARP será empenhada por ocasião de cada Ordem de Fornecimento, na forma do art. 58 da Lei n.º 4.320/1964 e art. 82, § 4.º da Lei n.º 14.133/2021.

16. Disposições Finais

1. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei n.º 14.133/2021 e, subsidiariamente, nos princípios gerais do direito;
2. O **foro competente** para dirimir questões oriundas deste TR e da ARP é o da Comarca de **Borba/AM**, com renúncia expressa a qualquer outro;
3. A ARP poderá ser **cancelada** pelo gestor nas hipóteses do art. 84, § 2.º: preços registrados tornem-se superiores ao mercado; ocorrer fato superveniente que justifique; fornecedor recusar redução dos preços nos termos do art. 84, § 3.º;
4. Este TR poderá ser **atualizado** pelo gestor nos casos em que a evolução do mercado ou a experiência acumulada na execução indicarem necessidade de ajustes, para fins de prorrogação da ARP;
5. O presente instrumento integra o processo administrativo [NÚMERO DO PROCESSO SEI/E-DOC] e é parte indissociável do edital de licitação, do qual reproduzirá os elementos essenciais.

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaro que o presente Termo de Referência foi elaborado com base em critérios técnicos objetivos, em conformidade com o art. 6.º, XXIII, da Lei n.º 14.133/2021, sem direcionamento para fornecedor específico, e que as especificações adotadas são as estritamente necessárias para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM.

[Nome e Cargo]

Responsável pela elaboração do TR

Mat.: _____

SMS Borba/AM

[Nome e Cargo]

Secretário(a) Municipal de Saúde

Mat.: _____

Aprovação hierárquica

[Nome e Cargo]

Procurador(a)-Geral do Município

Mat.: _____

Aprovação jurídica (PGM)

[Nome e Cargo]

Prefeito(a) Municipal de Borba

Mat.: _____

Autoridade competente

Borba/AM, 12 de março de 2026

Referências Normativas: *Lei n.º 14.133/2021 (NLLCA) • Decreto n.º 11.462/2023 (SRP) • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 (Pesquisa de Preços) • IN SEGES/MGI n.º 58/2022 (PCA e DFD) • RDC ANVISA n.º 59/2021 (Saneantes) • RDC ANVISA n.º 15/2012 (Artigos Hospitalares) • RDC ANVISA n.º 216/2004 • Lei n.º 6.360/1976 (Vigilância Sanitária) • NR-32 (MTE) • LC n.º 123/2006 (ME e EPP) • Lei n.º 12.305/2010 (PNRS) • Lei n.º 4.320/1964 • ABNT NBR 14.725 • ABNT NBR 9.191 • ABNT NBR 13.392.*